Địa chỉ: Q.Tân Bình

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn:

- Nội dung vụ việc: ……
- Yêu cầu: Buộc Cty N phải hủy quyết định kỷ luật số 202/NS-KL và nhận tôi (T) trở lại làm việc; bồi thường cho tôi khoản tiền lương trong những ngày không được làm việc (cụ thể?) và 02 tháng tiền lương.

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

Hợp đồng lao động, QĐ kỷ luật, các biên bản giải quyết…

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Người khởi kiện

Câu 4: Luật sư cần đưa ra lời khuyên đối với ông T trong tình huống trên như thế nào.

Khởi kiện ra tòa Hủy quyết định kỷ luật số 202/NS-KL; Buộc cty phải nhận ông T trở lại làm việc; Bồi thường cho T khoản tiền lương trong những ngày không được làm việc

Câu 5:

Việc Trưởng phòng nhân sự ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T là trái pháp luật, vì:

Trưởng phòng NS không có thẩm quyền ra QĐ tạm đình chỉ trừ khi có ủy quyền bằng VB của người đại diện theo PL của cty, hơn nữa trước khi ra QĐ tạm đình chỉ công việc của NLĐ phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. K1 Điều 92 BLLĐ).

Câu 6: anh chị có đồng ý với hướng giải quyết của TA không? Vì sao:
- Không đồng ý
- Vì: căn cứ không hợp pháp (Điều 189 BLTTDS)

Câu 7: những vấn đề cần làm rõ trong quá trình nghiên cứu hồ sơ.
- Có hành vi vi phạm hay không? Nếu có thì mức độ lỗi và thiệt hại như thế nào?
- Nội quy của cty có được đăng ký hợp lệ không? Có quy định về hành vi phạm trên không?
- Trình tự thủ tục ra quyết định kỷ luật có đúng theo quy định của pháp luật?

Câu 8: Luận cứ bảo vệ cho ông T
- Không có hành vi vi phạm xảy ra, vì: không có căn cứ. Lúc kiểm tra đồng hồ vẫn nhảy số, có khách hàng xác nhận điều này;
- Biên bản vi phạm không có chữ ký của người vi phạm và người làm chứng;
- Trưởng phòng nhân sự ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T là trái pháp luật;
- Họp xét kỷ luật nhưng chưa đưa ra được hình thức kỷ luật.
- => Quyết định kỷ luật số 202/NS-KL là trái pháp luật.

Câu 8: Hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung.
- Hủy quyết định kỷ luật số 202/NS-KL;
- Buộc cty phải nhận ông T trở lại làm việc;
- Bồi thường cho T khoản tiền lương trong những ngày không được làm việc.